

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2549 -
2550/2530

นาง เปลี่ยน หรือ เปื่อน ผัดจัน ตา
นาย สุวัฒน์ รัตนมณี กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 420

ตามระเบียบของอธิบดีกรมทางหลวงจำเลยที่ 2 มีว่าการขุดถนนจะต้องปักป้ายบอกวาบริเวณนั้นมีการขุดถนน ตลอดจนมีสัญญาณต่าง ๆ แสดงให้ผู้สัญจรไปมาทราบ ทั้งในเวลากลางคืนต้องมีโคมไฟติดไว้เพื่อให้รถที่ขับเข้าไปมารู้การที่จำเลยที่ 2 ขุดถนนเพื่อวางท่อโดยจำเลยที่ 1 เป็นนายช่างควบคุมแล้วละเลยไม่ติดตั้งโคมไฟจึงเป็นความประมาท แม้ว่าทางนั้นจะยังไม่เปิดเป็นทางสาธารณะและมีป้ายเตือนผู้ใช้ทางแล้วก็ตาม แต่ก็ไม่มีป้ายห้ามเข้าและมีรถแล่นอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เมื่อ ส. ขับขี่รถจักรยานยนต์ไปตกคูที่จำเลยขุดไว้จำเลยทั้งสองจึงต้องรับผิดชอบ.

โจทก์ฟ้องสองสำนวนมีใจความว่าโจทก์เป็นภริยาของนายสันต์และเป็นเจ้าของรถจักรยานยนต์ จำเลยที่ 1 เป็นช่างผู้ควบคุมการทำงานวางท่อระบายน้ำถนนสายสา - น้ำมวบ และอยู่ภายใต้บังคับบัญชาของอธิบดีกรมทางหลวงจำเลยที่ 2 จำเลยขุดถนนเพื่อวางท่อระบายน้ำโดยประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและระเบียบของจำเลยที่ 2 ไม่วางสิ่งกีดขวางหรือสิ่งบอกเหตุไว้ข้างหน้าบริเวณถนนที่ขุด ไม่ติดตั้งโคมไฟหรือวัตถุสะท้อนแสงไว้ในเวลากลางคืน ทำให้นายสันต์ขับขี่รถจักรยานยนต์

ของโจทก์ตกลงไปในคูที่ขุดไว้ รถจักรยานยนต์เสียหาย นายสันต์ถึงแก่ความตาย โจทก์ซึ่งนั่งซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ได้รับอันตรายสาหัส ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกัน ชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์คือค่าปลงศพ ทำบุญศพ 100 วัน ค่าซ่อมรถจักรยานยนต์ ค่าขาดไร้อุปการะ รวมค่าเสียหายส่วนนี้เป็นเงิน 249,500 บาท และโจทก์ เสียค่ารักษาพยาบาลค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าใช้จ่ายของโจทก์และญาติผู้ดูแลโจทก์ที่ โรงพยาบาลค่าเสียหายแก่ร่างกายและสูญเสียสุขภาพประกอบการงานไม่ได้เหมือน บุคคลอื่นและสุขภาพจิตเสื่อม รวมค่าเสียหายส่วนนี้ 52,500 บาท ขอให้บังคับจำเลย ทั้งสองร่วมกันชดเชยค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์ 302,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย

จำเลยทั้งสองให้การว่า ถนนที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างการก่อสร้างระยะแรกฝั่งจะ ไถแนวทางดิน มิได้เป็นทางหลวงหรือทางสาธารณะที่เปิดให้ประชาชนใช้ จำเลยทั้งสองจึงไม่มีหน้าที่จะต้องจัดทำเครื่องหมายการจราจร การขุดพื้นที่เพื่อวางท่อจึงไม่มี เหตุต้องแจ้งให้ประชาชนทราบ ปากทางเข้าที่เกิดเหตุทั้งสองด้านติดป้ายระบุว่า ทาง อยู่ในระหว่างก่อสร้างยังไม่เปิดเป็นทางสาธารณะ ผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวัง เป็นพิเศษ จำเลยที่ 1 และคนงานได้ขุดทางตรงที่เกิดเหตุเพื่อวางท่อระบายน้ำเสร็จ แล้วได้กองดินที่ขุดขึ้นมาเป็นแนวสูงเห็นได้ง่าย และนำหินขนาดใหญ่วางเรียงปิด ทางทั้งสองด้านห่างร่องที่ขุดประมาณ 15 เมตร เป็นที่สังเกตได้ง่ายและสามารถหยุด ยานพาหนะได้ทัน ทางเบี่ยงที่ทำไว้ให้ผู้ใช้ทางอ้อมผ่านร่องที่ขุดก็เห็นได้ง่าย เหตุเกิด เพราะความประมาทของนายสันต์ที่ใช้ความเร็วสูงมาก ค่าเสียหายสูงเกินความจริง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งสองในสำนวนคดีแรกและยกฟ้องจำเลยที่ 1 ในสำนวนคดีหลัง ให้จำเลยที่ 2 ใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่โจทก์เป็นเงิน 52,500 บาท พร้อมดอกเบี้ย

โจทก์สำนวนแรกและจำเลยที่ 2 สำนวนหลังอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ส่วนแรกให้จำเลยทั้งสองร่วมกันใช้เงิน 123,450 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย ส่วนหลังให้จำเลยที่ 2 ใช้เงิน 51,000 บาทแก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ย นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ทั้งสองสำนวนฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า ระหว่างเกิดเหตุคดีนี้กรมทางหลวง เข้าไปก่อสร้างทางสาย सा - น้ำมวบ ซึ่งยังมีได้เปิดเป็นทางการ แต่ยานพาหนะผ่าน ไปมาได้ มีนายสุผลเป็นหัวหน้าสร้างทาง จำเลยที่ 1 เป็นช่างควบคุมการวางท่อเข้า วันเกิดเหตุ นายสันต์ ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ออกจากบ้านตั้งแต่เช้ามีโจทก์ซึ่งเป็น ภริยาผู้ตายนั่งซ้อนท้ายไปด้วย ทั้งสองคนเดินทางผ่านจุดที่เกิดเหตุซึ่งยังไม่มีทางขุด ถนนไปที่วัดศรีมงคล อำเภอสา ซึ่งอยู่ห่างกันประมาณ 26 กิโลเมตร ต่อมาได้มีการ ขุดถนนบริเวณกิโลเมตรที่ 15 - 700 เป็นร่องขวางถนนลึก 2.5 เมตร กว้าง 3.5 เมตร เพื่อวางท่อระบายน้ำและทำทางเบี่ยงให้รถแล่นอยู่ทางทิศเหนือของถนน ผู้ ตายกับโจทก์เดินทางกลับจากวัดศรีมงคลเมื่อเวลาประมาณ 23 นาฬิกา เมื่อมาถึง บริเวณที่ถนนถูกขุดเป็นร่อง ผู้ตายขับรถจักรยานยนต์ตกลงไปในร่องขวางถนนนั้น รถจักรยานยนต์เสียหาย ผู้ตายกับโจทก์กระเด็นจากรถผู้ตายกะโหลกศีรษะยุบถึงแก่ ความตายในเวลาต่อมาส่วนโจทก์ได้รับบาดเจ็บสาหัส

ศาลฎีกาเห็นว่า ทางสาย सा - น้ำมวบ ไม่มีป้ายห้ามเข้านายสุทัศน์พยานจำเลย ว่ามีรถประจำทางและรถอื่น ๆ แล่นอยู่ตลอดเวลา ปกติแล้วการขุดถนนจะต้องใช้หิน หรือทำสัญญาณเอาไว้เวลากลางคืนจะต้องมีคอมไฟให้สัญญาณด้วย จำเลยที่ 1 เองก็ เบิกความเช่นเดียวกับนายสุผลว่า มีระเบียบของกรมทางหลวงว่า ในกรณีที่มีการ ขุดถนนจะต้องมีการปักป้ายบอกว่าบริเวณนั้นมีการขุดถนนตลอดจนมีสัญญาณต่าง ๆ แสดงให้ผู้สัญจรไปมาทราบว่าบริเวณนั้นขุดถนนด้วย ทั้งกลางคืนต้องมีคอมไฟติดไว้เพื่อ

ให้รถที่ขับไปมาด้วย ในจุดอื่น ๆ ที่มีการขุดถนนก็มีการปักป้ายและติดโคมไฟแต่จุดที่เกิดเหตุไม่มีจำเลยที่ 1 ว่า เข้าใจว่ามีไม่พอจึงไม่ได้มาติดตั้งไว้และปรากฏตามรายงานประจำวันสถานีตำรวจภูธรอำเภอสาว่า พนักงานสอบสวนไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ ไม่พบสิ่งกีดขวางหรือสิ่งบอกเหตุวางไว้บนถนนก่อนจะถึงที่ขุดออกแต่อย่างใด การที่จำเลยที่ 1 ละเลยไม่ติดตั้งโคมไฟบริเวณที่ขุดถนนทั้ง ๆ ที่มีระเบียบให้ปฏิบัติ จึงเป็นความประมาทของจำเลยที่ 1

พิพากษายืน.

(อำนวยการ แปลงวิทยา-สุชาติ จิระชาติ-เสรี แสงศิลป์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ